

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO II

RESUMO ESTRUTURADO	Conceito	Objeto
Direito Administrativo	- Ramo do Direito Público - autônomo - com princípios e regras próprias - não codificado - estuda o conjunto de normas jurídicas que regem - a organização e o funcionamento da Administração Pública e - as relações jurídicas decorrentes de sua atuação, - quando no uso da Supremacia do Poder Público.	- órgãos, agentes e pessoas jurídicas - atividades de administração pública - atividades exercidas por particulares - atividade jurídica não contenciosa - realizar <u>concreta, direta e imediatamente</u> os fins desejados pelo Estado



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE-CEBRASPE/2023/TJ-ES/ANALISTA JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE: DIREITO) Acerca do objeto do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado.



Os objetos de interesse do direito administrativo **incluem a atuação de entes de direito público e privado**.

02. (CESPE-CEBRASPE/2023/TC-DF/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROLE EXTERNO) Com relação ao objeto do direito administrativo, à extinção dos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Do ponto de vista normativo, o direito administrativo abrange as normas que regem a administração pública, razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito.



Do ponto de vista normativo, o direito administrativo abrange as normas que regem a administração pública, razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito.

O direito administrativo é autônomo, mas não é independente.

03. (CESPE-CEBRASPE/2024/TSE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: JUDICIÁRIA) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O Brasil adota o sistema administrativo francês ou da dualidade de jurisdição, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados ser levados ao Poder Judiciário.



5m

O Brasil adota o sistema administrativo **inglês, ou da unidade** de jurisdição, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados ser levados ao Poder Judiciário.

04. (FGV/2024/PREFEITURA DE NITERÓI/RJ/AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/DIREITO) Leia o trecho a seguir.

O contencioso _____ refere-se ao conjunto de _____ em que a Administração Pública está envolvida, seja como autora ou como ré, geralmente em litígios relacionados a atos administrativos ou contratos públicos.

Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas acima.

- a) cível – atos
- b) fiscal – contratos
- c) tributário – normas
- d) processual – leis
- e) administrativo – processos



O contencioso **administrativo** refere-se ao conjunto de **processos** em que a Administração Pública está envolvida, seja como autora ou como ré, geralmente em litígios relacionados a atos administrativos ou contratos públicos.

05. (QUADRIX/CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ/ADMINISTRADOR) A respeito da perspectiva atual acerca do direito administrativo, julgue o item.

Os debates acerca do direito administrativo têm frequentemente repercutido sobre o direito constitucional (e vice-versa), haja vista um fenômeno, não propriamente recente, de “constitucionalização” de vários de seus temas.



Os debates acerca do direito administrativo têm frequentemente repercutido sobre o direito constitucional (e vice-versa), haja vista um fenômeno, não propriamente recente, de “constitucionalização” de vários de seus temas.

Diversos momentos do direito administrativo são estudados na Constituição, nessa encontra-se um capítulo dedicado à Administração Pública e ao servidor público, além de outros temas do direito administrativo, como referências à Anatel e a ANP. Essa constitucionalização protege o direito administrativo, enrijecendo-o.



10m

06. (QUADRIX/CRA-PA/ADMINISTRADOR) Acerca do direito administrativo, julgue o item.

No Brasil, o direito administrativo se caracteriza por ser um ramo jurídico recente, não estar codificado, embora seja normatizado, adotar o sistema uno de jurisdição e sofrer influência da jurisprudência, que, em muitos aspectos, ajuda a moldar o regime jurídico administrativo.



No Brasil, o direito administrativo se caracteriza por ser um ramo jurídico recente, não estar codificado, embora seja normatizado, adotar o sistema uno de jurisdição e sofrer influência da jurisprudência, que, em muitos aspectos, ajuda a moldar o regime jurídico administrativo. O direito civil, por exemplo, é um ramo jurídico que surgiu junto com a civilização; assim, é possível considerar o direito administrativo um ramo recente, uma vez que se origina na Revolução Francesa, no séc. XVIII.

DIREITO ADMINISTRATIVO

CRITÉRIOS CONCEITUAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Os critérios conceituais do direito administrativo se referem às várias formas de se observar o direito administrativo.

Adota-se, atualmente, o “Critério da Administração Pública”, que defende que a atividade administrativa está presente em todos os Poderes do Estado (Judiciário, Legislativo e Executivo), sendo que nesse último há uma predominância.

No quadro a seguir, observam-se os critérios da administração pública e seus conceitos. Como dica, é possível perceber que o nome do critério estará incluído na descrição de seu conceito.



15m

Critérios	Conceito	Características
Administração Pública	A atividade administrativa está presente em todos os Poderes do Estado	Preocupa-se com a <u>função administrativa</u>
Poder Executivo	O direito administrativo apenas se interessava com as atividades do Poder Executivo.	Restringe-se ao <u>Poder Executivo</u>
Serviço Público	Está relacionado apenas à disciplina jurídica dos serviços públicos prestados	Análise apenas dos <u>serviços públicos</u>
Relações Jurídicas	Limita-se às relações entre a Administração e o administrado.	São as <u>relações jurídicas</u> estabelecidas pela A.P.
Finalístico ou Teleológico	Conjunto de normas que disciplinariam o Poder Público para a consecução de seus fins	Analisa-se os <u>fins públicos</u>
Legalista	Ramo responsável pelo estudo das leis administrativas	Restringe-se às <u>leis administrativas</u>
Negativo ou Residual	São as atividades que NÃO pertencem aos demais ramos jurídicos, nem aquelas decorrentes das atividades legislativa ou jurisdicional	Definido por <u>exclusão</u> , por <u>negação</u>



20m

07. (CESPE-CEBRASPE/2023/PGE-ES/PROCURADOR DO ESTADO) Aqueles que consideram o direito administrativo como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, compreendendo as normas que disciplinam a atividade concreta para a consecução de sua finalidade, adotam o critério

- a) teleológico
- b) residual
- c) da administração pública
- d) das relações jurídicas
- e) do serviço público



Aqueles que consideram o direito administrativo como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, compreendendo as normas que disciplinam a atividade concreta para a consecução de sua finalidade, adotam o critério teleológico (ou finalístico).

08. (CESPE/INPI/ANALISTA DE PLANEJAMENTO/DIREITO) Pelo critério do Poder Executivo, os atos administrativos praticados pelos Poderes Legislativo e Judiciário não seriam objetos de estudo do direito administrativo.



Pelo critério do Poder Executivo, só são analisados os atos do Poder Executivo.

09. (QUADRIX/CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ/ADMINISTRADOR) Acerca do direito administrativo, julgue o item. Segundo a corrente dos serviços públicos, a definição do objeto do direito administrativo diz respeito às atividades que permitem ao Estado atingir seus fins.



Segundo a corrente dos serviços públicos, a definição do objeto do direito administrativo **está relacionada apenas à disciplina jurídica dos serviços públicos prestados.**

GABARITO

01. E

04. e

07. a

02. C

05. C

08. C

03. E

06. C

09. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
